



PUTUSAN

Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDI IDRIS SYUKUR**;
Tempat lahir : Parepare;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 17 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 RT.001/
RW.001, Kelurahan Sumpang Binagae,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi
Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Barru;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Dan

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru Nomor Register Perkara PDS-02/Barru/Ft.1/02/2016 tanggal 1 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru Nomor Register Perkara PDS-02/Barru/Ft.1/02/2016 tanggal 1 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Andi Idris Syukur;
5. Menetapkan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti terdiri:
Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Andi Idris Syukur;
5. Menetapkan kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 6 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Makassar Nomor 39/Pid.SUS/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat, dan martabatnya;
- Menetapkan barang bukti terdiri dari:
Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 6 Desember 2016 atas nama Terdakwa Andi Idris Syukur;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/PID.SUS/2017 tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS, tanggal 6 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS tanggal 22 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi"

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/PID.SUS/2017 tanggal 27 April 2017 atas nama Terdakwa Andi Idris Syukur;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks. *juncto* Nomor 8/Pid.Sus.TPK/PK/2017/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/PID.SUS/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 6 November 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



November 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/PID.SUS/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* tidak dapat dibenarkan, karena:
 - 1) Keterangan Saksi Andi Citta Mariogi (istri Terpidana) yang tidak didengar keterangannya pada persidangan di tingkat *judex facti* tidak dapat disebut sebagai keadaan baru, keterangan saksi tersebut tidak bersifat menentukan. Lagi pula Hakim yang menentukan jika dalam perkara *a quo* telah cukup saksi untuk membuat terang pembuktian perkara tersebut. Di samping itu, pemanggilan terhadap Saksi Andi Citta Mariogi telah dilakukan namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, dengan alasan menggunakan hak undur sebagai saksi (istri Terdakwa) sesuai Pasal 168 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2) Keterangan ahli yang menurut Pemohon keterangannya hanya dibacakan di persidangan tidak berkualitas sebagai *novum*, karena Ahli tersebut sebelumnya telah disumpah saat memberi keterangan di Penyidikan;
2. Bahwa Tidak ada kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim *judex juris*, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Bupati Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan izin eksplorasi batu gamping oleh PT. Bosowa dalam rangka pendirian pabrik semen di Kabupaten Barru, walaupun seluruh dokumen telah dipenuhi tetapi Terpidana masih belum menerbitkan izin yang diminta, dan izin baru ditandatangani oleh Terpidana pada tanggal 9 Oktober 2012 setelah mobil Pajero Sport yang diminta Terpidana dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Citta Mariogi, isteri Terpidana dipenuhi oleh PT. Bosowa;

3. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya pertentangan satu sama lain dalam putusan Hakim, di mana dalam putusan perdata Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2017/PT. MKS tanggal 4 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 30 November 2016 amarnya menyebutkan bahwa perolehan atas 1 (satu) unit mobil Pajero adalah hasil jual-beli, sehingga bertentangan dengan putusan pidana *a quo* Nomor 603 K/PID.SUS/2017 tanggal 27 April 2017 yang menyebutkan bahwa perolehan atas 1 (satu) unit mobil Pajero adalah akibat tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan, karena putusan perkara pidana tidak tergantung pada putusan perdata, di mana dalam perkara pidana *a quo* telah terbukti rangkaian perbuatan Terpidana menerima 1 (satu) unit mobil Pajero supaya Terpidana menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan yang menyertakan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dinyatakan ditolak dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ANDI IDRIS SYUKUR** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.**

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 228 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)